

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2107/2532

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

บริษัท สยาม บาร์จเซอรัวิส จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 618

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะผู้รับขนส่งข้าวสารจากองค์การคลังสินค้าไปลงเรือที่อ่าวไทยเพราะเรือที่จำเลยที่ 1 ใช้นับบรรทุกข้าวสารชนกับเรือของจำเลยที่ 2 จนจมลงและข้าวสารเสียหาย โดยโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยแล้ว จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข้าวสารก็ได้ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วง และข้าวสารสูญหายเพราะเรือชนกันเป็นความประมาทของเรือของจำเลยที่ 2 ประเด็นพิพาทจึงมีเพียงว่า เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยที่ 1 มีได้ยกเหตุผลวิสัยขึ้นปฏิเสธความรับผิดแต่อย่างใด ดังนั้นแม้จะฟังว่าข้าวสารเสียหายเพราะความประมาทของผู้ควบคุมเรือของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 และ 618

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยข้าวสารชนิดเอวันเล็ค จำนวน 5,000 กระสอบ ซึ่งจะส่งไปต่างประเทศจากองค์การคลังสินค้า จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับจ้างขนส่งข้าวสารดังกล่าวจากองค์การคลังสินค้าโดยใช้เรือบรรทุก ระหว่างการขนส่ง เมื่อเรือแล่นออกจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 10 กิโลเมตร ก็เกิดชนกับเรือขุดสันดอน 6 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและใช้ โดยมีนายลำยอง หวานฤดี และนายวิศิษฐ์ หิรัญยรัตน์ ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือท้ายและต้นหนเรือ เหตุชนกันเกิดขึ้นเพราะความประมาทของเรือสันดอน 6 การกระทำของผู้ควบคุมเรือสันดอน 6 เป็นไปโดยประมาทและกระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ขอศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินดังกล่าวกับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี คิดจากต้นเงิน 2,168,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข้าวสารจากองค์การคลังสินค้าแล้วก็ได้ว่าจ้างบริษัทสยามบาร์จเซอร์วิส จำกัด ทำการขนส่งช่วง การที่เรือชนกันเกิดเพราะความประมาทของเรือสันดอน 6 โจทก์จึงไม่มีสิทธิมาเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้องโจทก์ จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของเรือสันดอน 6 เหตุชนกันเกิดขึ้นทั้ง ๆ ที่เรือสันดอน 6 ซึ่งเป็นเรือกลไฟขนาดใหญ่ได้ให้สัญญาณเตือนแล้วว่าไม่สามารถหลบหลีกได้เพราะกำลังขุดลอกสันดอน จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ ขอให้ยกฟ้องโจทก์ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลเรียกบริษัทสยามบาร์จเซอร์วิส จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต จำเลยร่วมให้การว่าเหตุเรือชนกันเกิดจากความประมาทของนายวิศิษฐ์ หิรัญยรัตน์ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งควบคุมเรือสันดอน 6 ปาดหน้าเรือลากจูงในระยะกระชั้นชิดเพื่อกลับคำขอให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงิน 1,554,894 บาท กับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมจะชำระเสร็จสิ้นแก่

โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัด ได้รับประกันภัยความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการขนส่งข้าวสารชนิด
เอวันเล็ค จำนวน 5,000 กระสอบ ขององค์การคลังสินค้าจากโกดังชัยยงค์ เขต
ราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร ไปลงเรือเชียงไต้ซึ่งจอดอยู่บริเวณใกล้เกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 ข้าวสารดังกล่าวคิดเป็นน้ำ
หนัก 500 เมตริกตัน ราคา 2,068,000 บาท องค์การคลังสินค้าได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1
เป็นผู้ทำการขนส่งจำเลยที่ 1 มอบให้จำเลยร่วมเป็นผู้ขนส่งอีกต่อหนึ่ง จำเลยร่วมได้
ว่าจ้างเรือของบริษัทรัตนสุริย์ จำกัด มาทำการขนข้าวสารดังกล่าว คือเรือรัตนสุริย์
45 และ 33 เรือทั้งสองลำดังกล่าวไม่มีเครื่องยนต์ มีเรือพีแมนเป็นเรือกลไฟลากจูง
ออกเดินทางจากโกดังชัยยงค์ วันที่ 15 มกราคม 2526 เวลาประมาณ 22.00 นาฬิกา
เมื่อถึงเวลาประมาณ 04.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 มกราคม 2526 ขณะที่เรือแล่นมา
ถึงบริเวณโค้งตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ เรือรัตน
สุริย์ 45 ได้เกิดชนกับเรือชุดสันดอน 6 ของจำเลยที่ 2 ทำให้เรือรัตนสุริย์ 45 จมลง
เป็นเหตุให้ข้าวสารที่บรรทุกเสียหาย โจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การคลัง
สินค้าไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 2,068,000 บาท คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกา
ของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามฟ้อง
หรือไม่ เห็นว่าเกี่ยวกับคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในความเสียหายอัน
เนื่องจากการขนส่งสินค้าข้าวขององค์การคลังสินค้าจากโกดังเก็บไปลงเรือเชียงไต้ที่
อ่าวไทย ที่ได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์โดยโจทก์อ้างว่าได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่
องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยแล้ว จึงได้รับช่วงสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิด
ต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข้าวสารจาก
องค์การคลังสินค้าแล้วก็ได้ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วง การที่ข้าวสารดังกล่าว

เสียหายเกิดเพราะเรือชนกันโดยเป็นความประมาทของเรือสันดอน 6 ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของแล่นตัดหน้าเรือรัตนสุรีย์ 45 อย่างกระชั้นชิดโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 จึงมีประเด็นข้อโต้เถียงตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นพิพาทว่า เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบหรือไม่ โดยไม่มีประเด็นโต้เถียงว่า สินค้าข้าวที่จำเลยที่ 1 รับขนนั้นได้เสียหายไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันจำเลยและจำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ทั้งฎีกาของจำเลยที่ 1 เองที่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็อ้างแต่เพียงว่าเหตุที่เรือชนกันเกิดจากลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ควบคุมเรือสันดอน 6 ประมาทเลินเล่อขับเรือเลี้ยวกลับแล้วพุ่งเข้าชนกลางลำเรือรัตนสุรีย์ 45 ซึ่งมีเรือซีแมนลากจูงอยู่ถึงกับจมลง มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยร่วมหรือลูกจ้างของจำเลยร่วมแต่อย่างใด จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โดยมีได้ยกเหตุสุดวิสัยขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบแต่อย่างใด ดังนั้นถึงแม้จะฟังว่าข้าวสารดังกล่าวเสียหายเพราะความประมาทของผู้ควบคุมเรือสันดอน 6 จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้ขนส่งอยู่นั้นเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 และ 618 ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ